

स्थानीय_प्रशासन_ऐन_२०२८

English title: Local Administration Act, 1971

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२८ । ०४ । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ०४ । १८ । २. कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ २०३२ । ०५ । २० । ३. स्थानीय प्रशासन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ०४ । २८ । ४. स्थानीय प्रशासन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३७ २०३७ । ०६ । ०२ । ५. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता ऐन, २०३७ २०३७ । ०४ । २९ । ६. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४१ २०४१ । ०७ । २७ । ७. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ०७ । २४ । ८. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ०७ । २४ । ९. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । १०. स्थानीय प्रशासन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । २१ । ११. स्थानीय प्रशासन (चौथो संशोधन) ऐन, २०५८ २०५८ । ०५ । ०६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३ । ०४ । २३ । २०६३ । ०६ । २८ । २०६४ । ०५ । ०९ । २०६६ । १० । ०७ । २०७२ । ११ । १३ । २०७४ । ०६ । ३० । २०७५ । ११ । १९ । २०८२ । ०४ । १४ । २०२८ सालको ऐन नं. २ । स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय व्यवस्था अनुरूप संशोधन र एकीकरण गर्न दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तथा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद- १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । स्थानीय प्रशासन (पाँचौं संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । चौथो संशोधनद्वारा थप । (क१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । (ख) “प्रमुख जिल्ला अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियुक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी समझनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ख१) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय समझनु पर्छ । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (ग) “सभा” भन्नाले पच्चीस वा पच्चीस भन्दा बढी व्यक्तिहरू कुनै सार्वजनिक स्थलमा कुनै खास उद्देश्य पूरा गर्न संगठित वा असंगठित रूपमा जम्मा भएको समूह समझनु पर्छ । परिच्छेद - २ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । जिल्ला विभाजन । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । जिल्ला विभाजन : (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । लाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको अनुसूची-४ मा उल्लेख भए बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । जिल्लाहरूमा विभाजन गरिएको छ । (२) प्रत्येक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको ।

जिल्लाको समिना र सदरमुकाम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिए बमोजिम हुनेछ । (३) यस अधिकायम भैरहेको जिल्लाको समिना र सदरमुकाम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म साविक बमोजिम कायम रहनेछ । परिच्छेद - ३ । तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । जिल्ला प्रशासन । ४. तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ४क. । तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ४ख. । तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ४ग. । तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ४घ. । ५. जिल्ला प्रशासन : केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । (१) जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहनेछ । नेपाल सरकारले सो कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा काम समेत गर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानून, नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । रेखदेखमा रही नेपाल सरकारको प्रतिनिधिकी रूपमा काम गर्नेछ । (२) अदालत र रक्षा सम्बन्धी कार्यालयहरू तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । बाहेक नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाका रूपमा रहनेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाका रूपमा रहेको जिल्ला स्तरका कार्यालय वा सोही कार्यालयका अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम तोकिएको अधिकार वा कुनै न्यायिक वा अर्थ न्यायिक अधिकारको प्रयोगका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुनै नियन्त्रण रहने छैन । (४) उपदफा (२) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाका रूपमा रहेका जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू माथि रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने सम्बन्धमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य अधिकारीको अधिकार र कर्तव्य यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमद्वारा व्यवस्थित हुनेछ । (५) प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) जिल्लामा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने, । तेस्रो

संशोधनद्वारा संशोधति । (ख) जलिलाभतिर नेपाल सरकार, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका विकास कार्यहरूमा सहयोग पुर्याउने, । (ग) जलिलाभतिर रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने, गराउने, । (घ) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (ङ) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाल सरकारले समय समयमा दएका आदेश वा नरिदेशन अनुसार अन्य काम कारबाही गर्ने । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । ६. शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने : (१) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको ।

प्रमुख जलिला अधिकारीले कुनै हसिात्मक काम कारबाही हुने वा हुलदङ्गा हुने आशङ्का भएको कार्यलाई रोक्न देहाय बमोजमि गर्नु पर्दछ :- । (क) कुनै सभा जुलुस वा भीडले हसिात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्तिलाई त्यसको कुनै काम कारबाहीबाट शान्तभिड्ग हुने सम्भावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नयिन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धति ठाउँमा तुरून्त आफै गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाई शान्तिकायम गराउने र नसकेमा प्रहरीको मददले लाठी चार्ज, अशुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परस्थिति अनुसार जो गर्नु पर्ने बल प्रयोग गरी शान्तिकायम गर्ने गराउने, । (ख) खण्ड (क) अनुसार शान्तिकायम गर्न नसकिने देखिएमा र गोली चलाउनु पर्ने आवश्यकता परेमा सो गर्नु भन्दा अगाडि भीडलाई हट्दैन् भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग सो भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दनि र त्यतिगिर्दा पनि भीड हटेन र गोली चलाउनु पर्ने नै भयो भने घुँडा मुनि पारी गोली चलाउनुको नमितित आदेश लेखी सही गरी दनि, । (ग) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । जलिलामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न समयले भ्याएसम्म लखित र नभ्याएमा मात्र मौखिक आदेश आवश्यकता अनुसार प्रहरी अधिकृतलाई दनि । र मौखिक आदेश दिएकोमा समय पाउनासाथ बढीमा चौबीस घण्टाभतिर सो आदेशलाई लखित रूपमा समर्थन गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ) जलिलामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कामको लागि तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । जलिला प्रहरी कार्यालयले प्रमुख जलिला अधिकारीको प्रत्यक्ष नयिन्त्रण र नरिदेशनमा रही काम गर्नुपर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमि शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको जानकारी प्रमुख जलिला अधिकारीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मन्त्रालयलाई तुरून्त दनुपर्नेछ र सो सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मन्त्रालयले दिएको नरिदेशनको पालना गर्नु प्रमुख जलिला अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) आफ्नो अधिकार क्षेत्रभतिरको कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति भएको छ वा हुने सम्भावना छ र सो ठाउँमा भैरहेको शान्त रोक्न वा अशान्ति हुन नदनि अन्य प्रहरीको मददबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने प्रमुख जलिला अधिकारीलाई लागेमा यस सम्बन्धी कारण तथा आधार खुलाई नजिले स्थानीय वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा अवस्था अनुसार नेपाली सेनाको मदद माग्न सक्नेछ । त्यसरी सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाको मदद मागेकोमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मन्त्रालयलाई चौबीस घण्टाभतिर सबैभन्दा छट्टी साधनद्वारा त्यसको सूचना दनुपर्नेछ । (२क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको ।

(३) कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीं केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्तिसुरक्षा भड्ग हुने वा कसैलाई बाधा वरिध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । प्रमुख जलिला अधिकारीले देहाय बमोजमिको आदेश दनि सक्नेछ र सो आदेश एक पटकमा दुई महिना भन्दा बढी अवधिको हुने छैन । (क) कसैलाई कुनै काम गर्न दनिबाट नषिध गर्ने, । (ख) कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको मालिक वा व्यवस्थापक वा प्रमुखलाई सो वस्तु वा सम्पत्ति सो ठाउँबाट हटाउन आदेश दनि वा सो ठाउँमा कुनै काम गर्न नषिध गर्ने । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । (३क) कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जलिला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा पाँचजना भन्दा बढी मानसि जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जलिला अधिकारीले पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । प्रमुख जलिला अधिकारीले कसैलाई कुनै आदेश दँदा सो दनुपर्ने कारण लेखी सम्बन्धति व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउनुपर्दछ । सम्बन्धति व्यक्तिलाई फेला नपरेमा काम नरोकिने गरी प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि सूचना टाँस गर्नुपर्दछ । त्यस्तो आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई आदेश दनि अधिकृतले पटक पछि बढीमा पचास रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (५) जलिलाभतिर जग्गा जमीन, कुलो, पानी, साँध समानाबारे शान्तभिड्ग हुन जाने जस्तो झगडा भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा हुन आएमा प्रमुख जलिला अधिकारीले सम्बन्धति पक्षहरूलाई यथाशीघ्र आफ्नो कार्यालयमा झिकाई बयान लनि र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धति सम्पत्ति रोक्का गरी तीन महिनादेखि जसको जमिमा छ उसैको वा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा कुनै माथवर व्यक्तिको जमिमामा सुम्पने लगाई चतित नबुझ्ने पक्षलाई अदालतबाट हक बेहक छुट्याएर आउन आदेश दनि सक्नेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधति । (६) उपदफा (३), (३क), (४) र (५) अन्तर्गत प्रमुख जलिला अधिकारीले गरेको आदेश वा सजाय

उपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जलिला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (७) प्रत्येक जिल्लामा शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन देहाय बमोजिमको एक सुरक्षा समिति रहनेछ :- । (क) प्रमुख जलिला अधिकारी - अध्यक्ष । (ख) नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख - सदस्य । (ग) जलिला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (घ) सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको स्थानीय प्रमुख - सदस्य ।

स्थानीय प्रशासन (पाँचौं संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ स्वतः जागेको । (ङ) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जलिलास्थित कार्यालयको प्रमुख - केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । सदस्य । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । (च) सहायक प्रमुख जलिला अधिकारी - सदस्य-सचिव । (८) चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (९) जलिला सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रमुख जलिला अधिकारीले आवश्यकता अनुसार जलिलास्थित अन्य कार्यालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१०) उपदफा (७) बमोजिमको समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार प्रमुख जलिला अधिकारीले बोलाउन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ६क. कर्फ्यू लगाउन सक्ने : (१) कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदङ्गा भई शान्तभङ्ग हुन जाने देखिएमा परस्थितिको विचार गरी आवश्यक भएमा तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । प्रमुख जलिला अधिकारीले त्यस्तो स्थानको सीमाना तोकी सो ठाउँमा कसैले आवतजावत गर्न, भेला हुन र तोकेको अरू कुनै काम गर्न नपाउने गरी कर्फ्यू लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी कर्फ्यूको आदेश दँदा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जलिला अधिकारीले सो आदेश, कर्फ्यू लाग्ने क्षेत्र र सो वरपरिका क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि प्रचार गर्नुपर्दछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी भएपछि निषिद्ध गरिएको स्थान र समयभित्र तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जलिला अधिकारीबाट गोप्य संकेत लएको इजाजत प्राप्त व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैले आवतजावत गर्न हुँदैन । (३) कर्फ्यूको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले गरिफ्तार गर्नेछ र त्यसरी गरिफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई तुरुन्त प्रहरीले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जलिला अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसरी गरिफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जलिला अधिकारीले उपयुक्त समझको संक्षिप्त कार्यवधिअपनाई एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ र उक्त सजायको आदेश उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (४) कर्फ्यूको आदेश दँदा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जलिला अधिकारीले कर्फ्यूको स्थितिलाई नयिन्त्रणमा राख्न कर्फ्यू तोड्ने व्यक्तिलाई जमातलाई गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश समेत दिन सक्नेछ । त्यस्तो स्थितिमा प्रहरीले गोली चलाउनु आवश्यक परेमा गोली चलाउनु भन्दा अगाडि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्तिलाई जमातलाई प्रहरीले परस्थितिअनुसार लाठी चार्ज, अशरुग्यास, फोहरा वा हवाई फायर गर्नुपर्नेछ र त्यति गर्दा पनि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्तिलाई जमात हटेन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई जमात हट्दैन भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग बुझिने गरी चेतावनी दिनुपर्नेछ ।

त्यसरी चेतावनी दँदा पनि कर्फ्यू तोड्ने व्यक्तिलाई जमात हटेन भने प्रहरीले गोली चलाउन सक्नेछ । तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले पनि तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जलिला अधिकारीलाई हसिात्मक प्रवृत्ति देखाई कर्फ्यू तोड्ने व्यक्तिलाई जमातलाई देख्ने बलित्तिकै गोली हान्ने आदेश दिन बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (५) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । प्रमुख जलिला अधिकारीले आदेश जारी गरी लगाइएको कर्फ्यूको अवधिलाई सोही अधिकारीले परस्थिति अनुसार घटाउँदै लगी स्थितिसामान्य भएपछि कर्फ्यू पूर्णतया हटाइनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) प्रमुख जलिला अधिकारीले कर्फ्यूको आदेश दिएपछि त्यसको जानकारी चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । मन्त्रालयलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ६ख. दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने : (१) कुनै क्षेत्रमा जुलुस, भीड वा संगठित समूहले हातहतियार समेत लई वा नलई लुटपटि गर्ने, घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई तोडफोड गर्ने जस्ता हसिात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने स्थिति देखिएमा र यसको रोकथाम सामान्य प्रहरी कारबाहीद्वारा हुन सक्दैन भन्ने लागेमा तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । प्रमुख जलिला अधिकारीले उक्त क्षेत्रलाई दङ्गाग्रस्त घोषित गर्न सक्नेछ । यसरी दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेपछि सो क्षेत्रको शान्तिसुव्यवस्था कायम गर्न तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रमुख जलिला अधिकारीले देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै कारबाही गर्न सक्नेछ :- । (क) त्यस्तो क्षेत्रमा शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ पूरजी बनि पक्राउ गर्ने र तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम नजरबन्दमा राख्ने, । (ख) त्यस्तो क्षेत्रमा लुटपटि गर्ने तथा घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई तोडफोड गर्ने वा अन्य किसिमका हसिात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई देख्ने बलित्तिकै गोली प्रहार गर्ने, । (ग) त्यस्तो क्षेत्रमा कुनै प्रकारको भेला, जुलुस, सभा, बैठक वा प्रदर्शन वा पोष्टर, पर्चा जस्ता प्रचार सामग्री टाँस्न वा लेखन निषिद्ध गर्ने, । (घ) त्यस्तो क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, त्यस्ता वस्तुहरूको परिवहन, सञ्चय, बिक्री वितरणमा नयिन्त्रण गर्ने, । (ङ) त्यस्तो क्षेत्रमा शक्तिषण संस्था लगायत अन्य कुनै संस्था, मनोरञ्जन केन्द्र र कार्यालय बन्द गराउने, । (च) त्यस्तो क्षेत्रमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम कुनै आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषिद्ध गर्ने, । (छ) त्यस्तो क्षेत्रमा पाँचजना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिलाई जम्मा हुन निषिद्ध गर्ने, । (ज) त्यस्तो क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाउने, । (झ) त्यस्तो

क्षेत्रमा उपरोक्त कार्यहरूको लागि आवश्यक देखेमा नेपाली सेनाको सहयोग लनि । (२) दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा अवैध हातहतियार एवं खरखजाना राखेको छ भन्ने शङ्का लागेमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले त्यस्तो क्षेत्रमा रहेको जुनसुकै व्यक्तिको घर, पसल, कम्पाउण्ड वा गोदाम आदिमा पूर्व सूचना नदइकनै घटीमा प्रहरी सहायक नरीक्षकसम्मका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले खानतलासी गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषति गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक पटकमा बढीमा एक महानिसम्मको अवधिका लागिमात्र घोषति गर्न सक्नेछ । उक्त अवधिबढाउनु परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकार, मन्त्रालयको स्वीकृतिलेई सो अवधिलाई थप तीन महानिसम्म बढाउन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (४) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषति गरेको जानकारी चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । मन्त्रालयलाई तुरन्त दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (ड) वा (छ) उल्लङ्घन गर्ने वा उपदफा (२) बमोजमि खानतलासी लैँदा बाधा वरिध गर्ने व्यक्तिलाई तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपयुक्त समझेको संक्षिप्त कार्यवधि अपनाई तीन महानिसम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ र उक्त सजायको आदेश उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । ६ग. सार्वजनिक सेवा वा सडकमा अबरोध गर्न वा कुनै घर वा सवारी साधन तोडफोड गर्न नहुने: (१) कसैले पन दिहायको काम गर्न गराउन हुँदैन:- । (क) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको सार्वजनिक सडकमा चक्काजाम गरी वा अन्य कुनै प्रकारले त्यस्तो सडक सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न बाधा व्यवधान खडा गर्न, । (ख) सरकारी, सार्वजनिक वा व्यक्तिगत सवारी साधन, घर वा सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा लुटपाट गरी क्षति पुर्‍याउन वा त्यस्तो सवारी साधन वा घर जग्गामा जवरजस्ती प्रवेश गर्न वा त्यस्तो सवारी साधन, घर वा सम्पत्तिकि बजामा लनि, र । (ग) सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय र शक्तिषण संस्थामा तालाबन्दी जस्ता कुनै कार्य गरी अबरोध पुर्‍याउन । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजमिको कुनै काम गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको प्रकृति हेरी दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महानिसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न र नजिले गरेको हानि नोक्सानीको बगि नजिबाट असुल गरी नजिलाई बगि बमोजमि जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ । (३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस दफा बमोजमि कारबाही गर्दा संक्षिप्त कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको सजाय उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ७. प्रहरी कर्मचारी सम्बन्धी अधिकार र कर्तव्य : (१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ईलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी समेत ठीक अवस्थामा रहे नरहेको, प्रहरी कर्मचारी र अधिकृत जवानहरूले कानून बमोजमि काम कारबाही गरे नगरेको भन्ने कुराको आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ :- ।

(क) जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ईलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी समेतमा घटीमा कमसेकम वर्षको एक पटक अनिवार्य रूपमा नरीक्षण गर्नु पर्नेछ । त्यसको प्रतविदन चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (ख) प्रहरी अधिकृतहरूको नेकीवदी र कार्य सम्पादनको प्रतविदन प्रत्येक वर्ष पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा वर्षको दुई पटक चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (ग) जिल्लाको प्रहरी सम्बन्धी कुनै कामको बन्दोवस्त गर्नु पर्ने देखनि आएमा आफ्नो राय समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (घ) प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा कानून विपरीत कार्य गरेको आधारमा कसैले उजुर गरेमा आवश्यक छानविनि गरी आफ्नो सफिरसि एवं राय सहति आवश्यक कारबाहीको लागि चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । मन्त्रालयमा प्रतविदन प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । ८. मुद्दा मामला र पुनरावेदन सम्बन्धी अधिकार : (१) देहायका मुद्दाहरूमा शुरू कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ:- । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (क) पाँचसय रूपैयाँसम्म बगि भएको साधारण चोरी मुद्दा, । (ख) बगलीमारा मुद्दा, । (ग) कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय, २०३२ द्वारा थप । (घ) नपुग नापतौल प्रयोग गरी ठगेको मुद्दा, । (ङ) चली आएको देवी देवताको स्थानमा बाहेक स्त्रीजात चौपाया मारेको सम्बन्धी मुद्दा, । (२) उपदफा (१) अन्तर्गतका पटके नजननि मुद्दामा बढीमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पाँचसय रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी छनिनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नरिणय अन्तमि हुनेछ र नजिको नरिणय उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । पाँच सय रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरी छनिनेको वा पटके जननि मुद्दामा नजिको नरिणय उपर पैतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफुकहाँ परेको उजुरीहरूको सलिसलामा कुनै स्त्री वा नावालकको धन सुरक्षति साथ राख्न लगाउन आवश्यक देखेमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिकाको सहयोग लेई सो धन जिल्लाका कुनै गण्यमान्य व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयको जमिमामा सुरक्षति राख्न लगाउन सक्नेछ । (४) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधति । (५) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधति । (६) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । प्रमुख जिल्ला

अधिकारीले यो ऐन वा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि मुद्दा मामलाहरूको कारबाही र कनिरा गर्दा जुन ऐन अन्तर्गत मुद्दा मामलाको कारबाही र कनिरा गर्ने हो सो ऐन समेत उल्लेख गरी प्रचलति नेपाल कानून बमोजमिको म्यादभित्र कारबाही र कनिरा गर्नु पर्दछ । १. प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) अम्मल खाई सार्वजनिक स्थानमा बसेर लापरबाही साथ बोली हँडिने वा जथाभावी गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पक्रन लगाई अम्मलले नछाडेसम्म थुन्न सक्नेछ र अम्मलले छाडेपछि निजिलाई मौखिक नसहित दनि र फेरि पनि सोही कसूर गरेमा नजिलाई पटककै पचिछे बढीमा चौथो संशोधनद्वारा संशोधति ।

एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । (२) बेवारसी मालसामान फेला परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै रकम तर्जु परने ठहरएको व्यक्तिको मालसामान भएमा सो कार्यान्वति गर्न चाहनि जतमालसामान बकिरी गरी सरकारी कोषमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (२क) उपदफा (२) बमोजमिको मालसामान कुनै साहुको भएमा साहुलाई र सो बाहेक अन्य मालसामान भए धनी फेला परे धनीलाई र धनी फेला नपरे जसको घर जग्गामा फेला परेको छ उसैलाई दनि पर्नेछ । तर सार्वजनिक स्थानमा कुनै वस्तु फेला परेमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहमा बुझाई दनि पर्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (२ख) उपदफा (२क) बमोजमि मालसामान दाँदि फेला पार्नेले मालसामान पाउने भए त्यस्तो मालसामानको मूल्य कायम गरी सयकडा बीस सरकारी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ र फेला पार्नेले मालसामान नपाउने भए फेला पार्नेलाई मालसामान प्राप्त गर्नेले सयकडा दश दनि पर्नेछ । (३) सरकारी वा आफ्ना घरायसी काममा कुनै सरकारी कर्मचारीले कसैलाई पनि बिना पारश्रमिक करकापले काम गर्न लगाएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नजि उपर प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि कारबाही चलाउन वा नजामती सेवा नयिमावली अनुसार वभिगीय कारबाहीको लागिसम्बन्धति वभिगीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (४) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बाघ, चतुवा वा अन्य हसिक जनावरले आफ्ना जिल्लाभित्रका कुनै ठाउँमा दुःख दएको कुरा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिकाले प्रतविदन गरेमा सो जनावरलाई मार्न लगाई छाला एवं शरीरका अन्य भाग सम्बन्धति वन कार्यालयमा बुझाई दनि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नर्देशन दिए बमोजमि गर्नु पर्दछ । (५) कसैले कुनै मालसामान बकिरी गर्दा अनुचति नाफा खाई नाजायज फाइदा उठाएमा त्यस्तो वकिरेतालाई खरीद बकिरी भएको मालसामानको परिमाण र मोलको वचार गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको सजायमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दनिभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (६) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको सार्वजनिक धारा, कुवा, पोखरी, पँधेरो, पाटी पौवा, सत्तल धर्मशाला, मन्दिर, गुफा, पुल आदिको लगत लई राख्छ र भत्की बगिरी, नोक्सान हुन लागेमा त्यसको धनी, वारसि तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा गुठी संस्थानद्वारा मर्मत गर्न लगाउनु पर्दछ । केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । १(६क) सरकारी जग्गा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति ।

सार्वजनिक जग्गा वा सामुदायिक जग्गामा आफ्नो हक कायम नभै कसैले घर बनाउनु हुँदैन । कसैले त्यस्तो जग्गामा घर बनाएमा वा बनाउन प्रयत्न गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई घर बनाउन रोक्का गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । त्यस्तो आदेश दाँदि घर बनाई सकेको वा बनाईरहेको भए एक महनिभित्र घर भत्काई लैजान समेत आदेश दनि सक्नेछ । सो म्यादभित्र घर भत्काई नलागेमा त्यस्तो । घर बनाउनेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो घर भत्काउन सक्नेछ र त्यसरी घर भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धति व्यक्तबाट असुल गर्न सक्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झकिएको । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । (७) मानसकि सन्तुलन गुमाएको कुनै व्यक्तिलाई नयिन्त्रण नगरी त्यसै छाडा राखेमा कुनै व्यक्तिलाई समाजलाई खतरा हुन्छ भन्ने लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नजिको संरक्षक वा माथवर भए संरक्षक वा माथवर जमिमा लगाउनु पर्नेछ र संरक्षक वा माथवर नभए नजिलाई नजिकिको अस्पतालमा राखी औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (८) कसैलाई कसैसँगको नाताको प्रमाणपत्र चाहियो भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष नविदन दनि आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँची बुझी ठीक ठहरेमा पाँच रूपैयाँ दस्तुर लई आवश्यक प्रमाणपत्र दनि सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (९) उपदफा (१) र (७) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको काम कारबाहीको आदेश उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश भएको पैतीस दनिभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१०) परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक पूजा आजा चलाउनु पर्ने अवस्थामा बाहेक बुद्ध जयन्ती, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्री, रामनवमी र

एकादशीको पर्वको दिन वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पशुपंक्षी वध गर्न मनाई गरी तोकदिएको धार्मिक स्थलमा कसैले पशुपन्थीको वध गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नजिलाई तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको त्यस्तो जरिवानाको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्नेछैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (११) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिका क्षेत्रभित्र कसैले गाई वस्तुलाई सडकमा छाडा छोड्न हुँदैन र यसरी कसैले गाई वस्तुलाई सडकमा छाडा छोडेमा र त्यस्तो छाडा गाई वस्तुलाई सम्बन्धित तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नगरपालिकाले पक्क नहुनेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो गाई वस्तुलाई पक्क नजिले उपयुक्त सम्झेको तरिका अपनाई ललाम बकिरी गर्नु पर्नेछ र ललाम बकिरीबाट आएको रकम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कोषमा दाखलि गर्नु पर्नेछ ।

ललाम बकिरी हुँदा कसैले नसकारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो गाई वस्तुलाई गाई वस्तुको धनी बाहेक अरू कसैलाई बनि मोल हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि:- । (१) “गाई वस्तु” भन्नाले गोरू, भैसी, राँगा, घोडा, भेडा र बाख्रा समेतलाई जनाउनेछ । (२) “छाडा गाई वस्तु” भन्नाले गाई वस्तुको धनीले गोठाला वा अरू कुनै व्यक्तिलाई सडक बाटोमा छोडेरिखेको गाई वस्तु सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१२) उपदफा (११) उल्लंघन गर्ने गाई वस्तुको धनीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । तीन महानिसम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र उक्त सजायको आदेश उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । तर छाडा गाई वस्तुको धनीले पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट सफाई पाए पनि उपदफा (११) बमोजमि छाडा गाई वस्तुको ललाम वा हस्तान्तरण भइसकेको कुरामा सो अदालतको फैसलाले कुनै प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन । १०. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४१ द्वारा खारेज । केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । १०क. सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख : (१) सर्भे नापी नक्साबाट वा लालमोहर, खड्ग नशाना, ताम्रपत्र, शिलापत्र वा त्यस्तै आधिकारिक लिखतबाट देखिएका सार्वजनिक जग्गा, पाटी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर, निकास इत्यादिको लगत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले तयार गरी त्यसको अभिलेख राखी त्यसको एक एक प्रतिलिपि भालपोत कार्यालय र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सार्वजनिक जग्गा, पाटी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर, निकास इत्यादि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत भई कसैले आवाद गर्न वा आवाद गर्ने अनुमति दनि हुँदैन । आवाद गरेमा वा गर्न अनुमति दिएमा सो गर्न वा गर्ने अनुमति दनि व्यक्तिलाई बगि बमोजमि जरिवाना वा तीन महानिसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । (३) कुनै सार्वजनिक जग्गा, पाटी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर, निकास इत्यादिकसँगै दर्ता गराएको रहेछ भने सो दर्ता बदर हुनेछ । सो बमोजमि दर्ता बदर गराउन कुनै हदम्याद हुने छैन । परिच्छेद - ४ । विधि । ११. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा संस्थालाई यो ऐन वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि प्राप्त भइरहेको अधिकारहरूमध्ये सबै वा केही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । , नगरपालिका, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा अन्य कुनै अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (२) । तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । (३) । चौथो संशोधनद्वारा थप ।

(३क) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयको नजामत सेवाको कुनै पदाधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा आफ्नो मातहतका कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ र यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सूचना मन्त्रालयलाई तुरुन्त दनि पर्नेछ । (४) यो ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारहरूमध्ये सबै वा केही अधिकारहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो मातहतको कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ र यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सूचना मन्त्रालयलाई तुरुन्त दनि पर्दछ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन । १२. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. मुद्दा सर्ने : प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि तत्कालीन अञ्चलाधीश समक्ष दायर भै छिन् बाँकी रहेका मुद्दाहरू मध्ये पुनरावेदन तहका मुद्दाहरू सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा र अन्य मुद्दाहरू सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ सर्नेछन् । १४. बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजमि र अरूमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । १५. खारेज : देहायका नेपाल कानूनहरू खारेज गरिएको छ :- । (क) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ । (ख) मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ । (ग) काठमाडौँ उपत्यकाञ्चल कमिसनर मेजस्ट्रेटको सवाल, २००९ । (घ) गौडा गोश्वारा सम्बन्धी प्रशासन (सामाजिक व्यवस्था) ऐन, २०१९ । (ङ) मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ (पहाडतर्फ समेत) लागू गर्ने ऐन, २०१४ । १६. स्थानीय प्रशासन अध्यादेश २०२८ नषिर्कयि भएपछि त्यसको परिणाम: स्थानीय प्रशासन अध्यादेश, २०२८ नषिर्कयि भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा

सो नष्टिक्रयिताले :- । (क) नष्टिक्रयि हुँदाको बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनजिगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्याई अघिनै गरिएको कुनै काम वा भोगी सकेको कुनै सजायलाई असर पार्ने छैन । (ग) सो अध्यादेश बमोजमि पाएका, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुवधि, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश वरिद्ध गरेको कुनै अपराधमा गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, र । (ङ) माथिलेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुवधि, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजाय वा जफत सम्बन्धमा भएको कुनै कानूनी कारबाही वा उपायमा असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई शुरू गर्न, जारी राख्न वा लागू गर्न सकिन्छ र त्यस्तो दण्ड सजाय पनगिर्न सकिन्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । अनुसूची ।